

1500724-33.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108557/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 24443419

- DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2108557 - 06º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Herbert do Nascimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500724-33.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108557/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 24443419

- DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2108557 - 06º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Herbert do Nascimento Santos

Vítima:

COLETIVIDADE

Artigo da Denúncia:

Art. 33 § 1º, I do SISNAD.

Réu Preso

Aos 30/08/2022, às 15:00h, sob a presidência da MM. Juíza de Direito DRA. GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu, HERBERT DO NASCIMENTO SANTOS, acompanhado de seus d. Defensores, DRA. PRISCILA DOSUALDO FURLANETO, OAB 225.835/SP e do DR. DIEGO CARRETERO, OAB 278.065/SP. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal o réu foi interrogado, bem como foi

inquirida a testemunha de acusação PM Edevaldo João Carmona, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva das testemunhas PM Marcus Vinícius Oliveira de Almeida, Verônica Lanconi de Oliveira Perozim Rodrigues e Valdeci pereira da Silva. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. HERBERT DO NASCIMENTO SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 20 de abril de 2022, por volta das 15 horas, na Avenida Ernani Pires Domingues, esquina com a Rua Aparecida do Taboado, Residencial Palestra e na Rua Primeiro Mestre nº 131, bairro Anchieta, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após aquisição de pessoa não identificada, transportava, trazia consigo e guardava, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 119,77 gramas de maconha, distribuídas em 12 porções e 2,76 gramas de cocaína, distribuídas em 10 porções. Acostado os autos: auto de exibição/apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação (fls. 16/18), termo de autorização de ingresso em residência (fl. 27), exame químico-toxicológico da droga (fls. 83/85) e do rolo plástico apreendido (fls. 140/142), exame realizado no celular apreendido (fls. 153/165 e 166/178). O réu foi notificado (fls. 134) e apresentou defesa preliminar (fls. 146/147). A denúncia foi recebida em 12/07/2022 (fls. 149). O réu foi citado (fls. 191). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou por benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, notadamente auto de exibição/apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação (fls. 16/18), termo de autorização de ingresso em residência (fl. 27), exame químico-toxicológico da droga (fls. 83/85) e do rolo plástico apreendido (fls. 140/142), exame realizado no celular apreendido (fls. 153/165 e 166/178), bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 08) e em juízo o réu confessou o tráfico. Disse que na data dos fatos foi abordado pela Polícia Militar, que encontraram quatro porções de maconha em seu poder; afirmou que vende por R\$50,00 cada porção de maconha. Narrou que em sua casa, os policiais ainda encontraram algumas porções de maconha e cocaína. Afirmou que pegou tais drogas na cidade de Olímpia, de um indivíduo que não sabe dizer o nome ou seu paradeiro. Por fim, alegou que iniciou a traficância depois que sua filha nasceu e necessitava de dinheiro. Disse estar arrependido de seus atos, pois nunca foi preso. A confissão do réu vem corroborada pelas demais provas colhidas em Juízo. Os policiais militares Edevaldo e Marcus, na fase policial (fls. 04/05 e 06/07), bem como em juízo, narraram que estavam em patrulhamento pela Avenida Ernani Pires Domingues, esquina com a Rua Aparecida do Taboado, quando presenciaram o réu chegar na garupa de uma moto e desembarcar; a moto seguiu o trajeto e parou em um posto próximo; neste momento o réu avistou a viatura e demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem. Disseram que realizaram busca pessoal no réu e encontraram no seu bolso da bermuda 05 porções de maconha, R\$32,00 e um celular Motorola; indagado, o réu, inicialmente, disse que havia comprado a droga de um desconhecido e iria vender por R\$ 200,00; não convencidos da narrativa do réu, foram até o posto de gasolina e fizeram contato com o motociclista que trouxe o réu na garupa, sendo que o motociclista informou que é "moto taxi" de aplicativo e que havia iniciado a corrida com Herbert a partir da Rua Primeiro Mestre, nº 131. Indagado novamente, o réu acabou por confessar que havia pegado os entorpecentes em sua residência, localizado na Rua primeiro mestre, 131, para vender para desconhecido que fez contato pelo "Facebook", e ainda afirmou que tinha mais entorpecente em sua residência para venda. Diante dos fatos, deslocaram-se até a residência do réu e lá fizeram contato com a Srª Edilene Sousa, genitora dele que, informada sobre os fatos, autorizou a realização de busca na

residência e a acompanhou. Informaram que no quarto do réu encontraram sobre sua cama mais sete porções de maconha semelhantes a encontradas em sua posse, dez porções de cocaína, R\$317,00 e um rolo de papel filme. Novamente indagaram a origem do entorpecente e o réu afirmou que comprou de "Marlon" para revender, e que sabia que "Marlon" residia na Rua Antônio Honsi nº 460. Foram até o endereço fornecido pelo réu, porém a casa estava fechada e não foi possível contato com o morador. Eis a prova colhida. Conforme exposto, pela dinâmica dos fatos narrados pelos policiais não há dúvida de que as drogas pertenciam ao réu e se destinavam ao comércio. Desta forma, estando a confissão do réu corroborada pelas demais provas colhidas, restam comprovadas autoria e materialidade, sendo de rigor a condenação do réu. PASSO A DOSAR A PENA: Para o delito de tráfico de drogas: Sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é primário (fls. 35/36), bem como não estão presentes circunstâncias judiciais objetivas desfavoráveis, tampouco as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei de Drogas. Assim, a pena-base é fixada no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Na segunda fase incide a atenuante da confissão; entretanto, a pena permanece tal como fixada, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal nesta fase, nos termos da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, pois o réu é primário, sem antecedentes e não há indicativos de que se dedique a atividade criminosa. Assim, reduzo a pena em dois terços, fixando-a, de forma definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa com valor unitário no mínimo legal. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. A despeito da gravidade do delito e do convencimento desta magistrada, por imposição da decisão proferida no HC coletivo nº 596.603, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44, CP, notadamente em face da insuficiência da medida e, ainda, pela inconciliabilidade com a determinação de cumprimento inicial da pena em regime fechado. Demais, em que pese à suspensão da vigência da expressão "vedada à conversão em penas restritivas de direitos" contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em virtude da Resolução nº 5, publicada em 16 de fevereiro de 2012, do Senado Federal, as características do caso em tela exigem reprovação penal diferenciada, ou seja, a substituição seria insuficiente para a resposta penal. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu HERBERT DO NASCIMENTO SANTOS como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial aberto. Em razão do regime fixado, poderá recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Fica decretada, ainda, a perda dos valores apreendidos, bem como a destruição dos plásticos. Quanto ao celular, já periciado, defiro a restituição ao réu desde que requerida perante a autoridade competente, no prazo de 30 dias. Após este prazo, na inércia, defiro a destruição. Oficie-se a autoridade policial. Condene o réu nas custas processuais (100 UFESPS), que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado informou que não deseja recorrer da r. sentença supra. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Ines Bolzani, escrevente, digitei e subscrevi.